

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/4562

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – תקופת לידה והורות להורה אומנה), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 19 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 19(ב), הקטע החל במילים "ובלבד שחלפה שנה לפחות" עד המילים "באותה משפחת אומנה" – יימחק.

דבר הסבר

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954, קובע כי להורי אומנה לא תינתן תקופת לידה והורות אם טרם חלפה שנה מאז תקופת הלידה וההורות הקודמת באותה משפחת אומנה. ואולם, ישנם מקרים בהם משפחת אומנה מקבלת לידיה ילד יותר מפעם בשנה. לעתים מדובר באותו הילד, שחזר לתקופה מוגבלת להוריו הביולוגים, ואז שוב למשפחת האומנה, ולעתים מדובר בשני ילדי אומנה אחרים (או יותר). ברור כי אין הצדקה למנוע במקרים כאמור תקופת לידה והורות "שניה" באותה השנה, רק משום שהילד הוצא ממשפחת האומנה לתקופה מוגבלת, או בשל כך שמשפחת אומנה קיבלה לידיה יותר מילד אחד. על כן, מוצע להסיר את התנאי לפיו הזכאות לתקופת לידה והורות היא רק בחלוף שנה לפחות מהתקופה הקודמת. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/4372).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשפ"ד (20.05.2024)

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.